

1530376-55.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

ISAC MENDES DOS SANTOS

Vistos.

ISAC MENDES DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 22h10min, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530376-55.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530376-55.2021.8.26.0228 - c. 2022/000026

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu

ISAC MENDES DOS SANTOS

Vistos.

ISAC MENDES DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 22h10min, na Rua Laranja de Natal, 291, Parque Guarani, nesta capital, agindo em concurso e identidade de propósitos com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, um veículo da marca Chevrolet/Spin, placas GBB- 7144, avaliado em R\$ 54.173,00 (cinquenta e quatro mil, cento e setenta e três reais), um aparelho celular da marca Xiaomi, uma aliança e documentos pessoais, bens pertencentes a Marcio Aparecido de Paula (cf. boletim de ocorrência de fls. 2/5 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 25).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado formulou pedidos subsidiários. É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação procede.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 25), bem como pela prova oral colhida.

Em Juízo, assim como fizera em solo policial, o acusado confessou a prática do delito.

Afirmou que aceitou participar da ação porque precisava ajudar na compra dos remédios de sua mãe; seu pai, que é usuário de drogas, havia vendido suas ferramentas. Os comparsas moravam perto do seu pai; um deles utilizou uma réplica de arma de fogo no momento do roubo. Nunca foi processado; sequer quando menor. É solteiro e sua namorada está grávida.

A confissão do acusado se harmoniza com as demais provas dos autos.

A vítima Marcio afirmou que é taxista, com ponto em Itaquera. Na data dos fatos, havia fila de passageiros. Um deles, após discutir com outro, solicitou corrida para local conhecido. Durante o trajeto, o passageiro falava ao telefone com alguém sobre viagem e outros assuntos. Quando entrou na rua destino e parou o carro, o passageiro saiu e veio à sua porta, entregando uma nota de cem reais. Quando ia dizer que não tinha troco, se juntaram a ele dois indivíduos, um deles armado, anunciaram o assalto, exigiram a entrega de bens e do veículo, evadindo-se em seguida. Um morador do local o ajudou, levando-o até um local onde conseguiu comunicar o ocorrido à polícia e à seguradora Ituran. Com a ajuda do rastreador, o veículo foi localizado por uma equipe policial. No local, o representante da Ituran recebeu uma foto de dois indivíduos que haviam sido presos por outra equipe, sendo que um deles estava com a chave do automóvel e, também, com seu cartão bancário. Reconheceu, de pronto, a pessoa detida, como sendo o roubador que solicitou a corrida. Ainda no local do encontro do carro, viu o rapaz de longe e o reconheceu. Teve segurança no reconhecimento porque visualizou bem a fisionomia do rapaz, tanto na estação Itaquera, como no local do roubo. Chamou sua atenção, também, a tatuagem que ele tinha no pescoço. Em audiência, reconheceu com o réu.

As testemunhas Anderson da Silva Macedo Bandeira e Fernando Diniz de Oliveira, policiais militares, afirmaram, em suma, que receberam notícia do roubo de um veículo GM/Spin, cor branca, e passaram a diligenciar. Avistaram três indivíduos, sendo que, ao vê-los, um se evadiu e outro dispensou alguns objetos. Realizaram a abordagem dos dois que ficaram e recuperaram os objetos dispensados, quais sejam, uma chave de carro e um cartão bancário com o nome da vítima do roubo noticiado pelo COPOM. Após o encontro dos objetos, o indivíduo que os havia dispensado confessou a prática do roubo e apontou onde estava o veículo subtraído. Solicitaram apoio de outra equipe, que foi ao local apontado pelo indivíduo e constatou que realmente era o carro da vítima. Não foram ao local do encontro do carro, tampouco levaram o acusado até lá. Não enviaram foto do acusado para a vítima; tiveram

contato com ela apenas na delegacia. Não tomaram conhecimento sobre eventual comparecimento de funcionário da Ituran no local da apreensão do veículo e não sabem dizer se a vítima foi levada ao local. O outro indivíduo abordado era deficiente físico, havia acabado de sair de um bar e estava completamente embriagado.

Encerrada a instrução criminal, o conjunto probatório é robusto e se presta a responsabilizar o acusado pela prática do crime descrito na inicial acusatória. A vítima reconheceu o acusado, afirmando que, por ter conversado com ele na estação Itaquera e, também, no local do roubo, pôde observá-lo bem, não havendo dúvida de que se trata do roubador que solicitou a corrida.

Além do reconhecimento, fez relato esclarecedor sobre a dinâmica dos fatos. Salienta-se que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima tem valia diferenciada.

A afirmação da vítima, de que o representante da seguradora recebeu foto da pessoa encontrada com as chaves do carro, pode ter sido equivocada. Note-se que os dois policiais que abordaram o réu disseram, em Juízo, que sequer tinham conhecimento da participação de tal pessoa na ocorrência.

Fato é que a segurança da vítima no reconhecimento feito em Juízo afasta qualquer equívoco quanto ao reconhecimento extrajudicial, não havendo que se falar em contaminação.

Os policiais responsáveis pela prisão do acusado fizeram relatos firmes e coerentes sobre a ocorrência.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas são merecedores de total credibilidade, eis que nada há nos autos a indicar tivessem motivos para incriminar falsamente o acusado.

Eventuais divergências ou omissões nos relatos das testemunhas não têm o condão de desmerecer a prova produzida, ainda mais quando dizem respeito a pormenores irrelevantes da ocorrência.

Os policiais atuam com frequência nesse tipo de ocorrência, já que a prática de roubo, infelizmente, é bastante comum e corriqueira no Município de São Paulo, espalhando-se praticamente por todas as regiões e bairros da cidade.

Assim, não há como se exigir que os policiais – sejam civis ou militares – guardem a memória precisa e com detalhes de cada flagrante em que atuam.

Nada mais é necessário para a condenação.

Salienta-se que os depoimentos colhidos foram ratificadores da confissão do acusado, destoando apenas no tocante à utilização de arma de fogo. Embora não tenha sido apreendida, a vítima não teve dúvidas de que um dos assaltantes a portava e a utilizou para ameaçá-la, não havendo motivos para supor-se que inventaria tal circunstância.

Ademais, o julgador é livre para formar seu convencimento de acordo com o contexto probatório carreado aos autos sob o crivo do contraditório, não podendo ficar tolhido em razão da ausência de laudo pericial, se o fato pode ser demonstrado por outro meio de prova.

O concurso de agentes é patente.

É certo que o réu e seus comparsas estavam conluiados para a prática do delito, um aderindo à conduta dos demais, todos visando ao sucesso da empreitada criminosa.

Comprovados os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

O acusado é primário e não possui antecedente criminal.

Todavia, não se deve fechar os olhos para o fato de que o delito foi cometido mediante concurso de agentes, o que torna a conduta do réu inegavelmente mais grave e mais reprovável, porquanto reduz sobremaneira qualquer possibilidade de resistência ou reação por parte da vítima e, conseqüentemente, propicia aos agentes maior chance de sucesso na empreitada criminosa.

Assim, considerando desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, visto que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública

decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020).

É fato que, ao praticar crime em pleno estado de calamidade pública, o acusado impôs à sociedade duplo ônus: o de se proteger do vírus letal e o de conviver com violadores da lei.

Salienta-se que a agravante em questão é objetiva. O texto da Lei diz que é circunstância que sempre agrava a pena: "ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido".

Por outro lado, o acusado é menor de 21 anos e, ainda, confessou a prática do delito.

Não há que se falar em compensação entre a circunstância agravante do "estado de calamidade" e as atenuantes da menoridade e da confissão.

Embora o artigo 67 do Código Penal não cite expressamente a agravante em questão como preponderante, entendo por bem considerá-la, uma vez que demonstra traço negativo da personalidade do agente.

Assim sendo, elevo de um sexto a pena imposta, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Presente a causa de aumento prevista no §2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, procedo ao maior aumento e elevo de dois terços a pena, tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, eis que ausentes outras causas modificadoras da sanção penal.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno ISAC MENDES DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, §2-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, único cabível tendo em vista o quantum aplicado.

Não bastasse, quem pratica crime de roubo à mão armada ou em comparsaria com agente armado, está, sem dúvida, disposto a utilizar a arma de fogo, o que revela temibilidade e periculosidade do agente, características de personalidade que recomendam a imposição de regime carcerário mais gravoso.

Com efeito, a sociedade não tolera mais ficar à mercê de indivíduos perigosos e violentos, exigindo do Estado-Juiz severa reprimenda quanto aos delitos graves e praticados mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, segregando-os do convívio social.

Sobre a questão, assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias." (RTJ 123/547).

Em que pese o disposto no art. 387, §2º, do CPP, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base apenas a quantidade da pena imposta, mas também circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado.

Assim sendo, ainda que se considerasse eventual detração penal, o regime inicial fixado seria o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendável no presente caso.

Ademais, somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), a pertinência ou não da fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena imposta.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual; com mais razão, deverá permanecer custodiado ante a um decreto condenatório.

Com efeito, ao atrair a vítima para o local onde estavam seus comparsas, um deles armado, e subtrair seus bens, o acusado deu mostra de sua periculosidade. Tem-se, ainda, que a severidade da pena imposta constitui forte estímulo à evasão, casos o acusado ganhe as ruas, fazendo-se necessária a manutenção da prisão preventiva para assegurar a execução da pena e, conseqüentemente, a aplicação da lei penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

São Paulo, 09 de março de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA